

한국산림복지진흥원

개 선 요 구

제 목 신규임용자 근로계약 절차 개선

소 관 기 관 △팀

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다)은 국민 건강 증진과 삶의 질 향상을 위해 다양하고 체계적인 산림복지서비스를 제공하기 위하여 「근로기준법」에 따라 근로자를 채용하고 운영·관리하고 있다.

2. 관계법령 등

진흥원은 「근로기준법」 제17조제1항제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산 방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다)을 근로자에게 교부하여야 한다.

또한, 「근로기준법」 제114조에 따르면 동법 제17조를 위반한 자는 500만원 이하의 벌금에 처하고, 동법 115조의 양벌규정으로 동법 114조의 위반행위를 하면 그 행위를 벌하는 외에 그 사업주에게도 해당 조문의 벌금을 부과하는 것으로 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

진흥원은 임·직원을 신규 임용 시 정규직, 공무원직, 기간제계약직 등 직군에 따른 표준근로계약서를 전자문서를 통해 교부하고 근로계약을 체결하고 있다.

정규직 및 공무원이 신규 임용되는 경우 입사일에 그룹웨어 ID를 생성하고, ♣팀에서 주관하는 입문교육에 참여한 후 근무지로 배치되고 있으며, 근무지로 가서 그룹웨어에 생성된 ID로 접속한 후에 근로계약을 체결하고 있다.

근로계약서의 작성시기를 노동관계법으로 규정하고 있지는 않지만, 고용노동부의 민원 답변이나 대법원 판례 등에 따르면 근로계약은 적어도 근로를 하기 전 (근로관계가 개시되기 전) 체결해야 하는 것이 바람직하며, 일반적으로는 채용이 확정되면 작성을 하는 것이라고 하고 있다.

진흥원은 현재 신규임용자가 근로관계가 개시된 이후 근로계약을 체결하고 있어 근로개시일로부터 근로계약을 체결하는 기간 동안은 「근로기준법」 제17조를 이행하지 않은 것이고, 이에 따라 동법 제114조에 의해 500만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 사항이다.

따라서 △팀에서는 ♣팀과의 원만한 업무협의를 통해 채용 일정을 사전에 확인하고, 신규임용자가 발생할 경우 근로개시 이전에 근로계약을 체결할 수 있도록 업무 프로세스를 개선하여 내부통제를 강화할 필요가 있다.

관계기관 의견 감사결과 확인된 문제에 대한 별도의 의견이 없었다.

조치할 사항 △장은 채용 일정에 따라 신규임용자가 확정되면 사전에 연봉 산정 등 근로계약 준비를 완료하여 근로개시 이전에 근로계약을 체결할 수 있도록 업무 프로세스를 개선하시기 바랍니다.(개선)